

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/3267

הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה (תיקון – הפרות בטיחות בעבודה בתחום הבנייה),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 25 בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 25(א)(2), בסופו יבוא "ולעניין מעסיק שהוא קבלן בענף הבנייה – במהלך תקופה של 14 ימים לפחות, באופן קבוע ורציף".
2. תיקון התוספת הראשונה לחוק העיקרי, בסופה יבוא :
הראשונה
"4) בנייה."
3. תיקון התוספת השלישית לחוק העיקרי, בסופה יבוא :
השלישית
"20) קיום הוראות צו בטיחות שניתן לפי סעיף 6 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה ;
21) מינוי ממונה על הבטיחות לפי תקנה 4 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו–1996."

דברי הסבר

מדינת ישראל מצויה בתנופת בנייה שתוצאותיה הן הרחבה וגידול במספר אתרי הבנייה ובמספר העובדים באתרי הבנייה. לפיכך, יש צורך בפעולה מיידית להגברת הבטיחות באתרי הבנייה ולחיזוק ההרתעה מפני רשלנות ואי-הקפדה על הוראות הבטיחות. הצעת החוק מוסיפה את תחום הבנייה לרשימת התחומים המנויים בתוספת הראשונה לחוק להגברת

¹ ס"ח התשע"ב, עמ' 62.

האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011 (להלן – החוק), קובעת את אחריות מזמין שירות בתחום הבנייה לעניין רשימת ההוראות המפורטות בתוספת השלישית לחוק גם לגבי עובדי קבלן המועסקים אצלו תקופה של 14 ימים רצופים, ולא 6 חודשים כפי שנדרש כיום בחוק, וכן מוסיפה את הפרת החובות של קיום צו בטיחות ומינוי ממונה בטיחות לרשימת ההפרות המנויות בתוספת השלישית לחוק, כך שבשל הפרתן ניתן יהיה להטיל אחריות על מזמין השירות.

ההפרות שמוצע להוסיפן כאמור הן רלוונטיות במיוחד להצעה זו, נוכח היותן של הפרות אלה בין הגורמים לחלק גדול מתאונות העבודה באתרי הבנייה בשנים האחרונות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/538/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/962/25), על ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/1982/25) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין (פ/3013/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באייר התשפ"ג (01.05.2023)